

1527221-64.2019.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: Eduardo Pereira Santos Junior

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/11/2022

... LUCIANO DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 180, "caput", do Código Penal porque, no dia 4 de setembro de 2019, por volta das 22h30, na Avenida Dr. Francisco Mesquita, altura do numeral 1213, Vila Prudente, nesta capital, foi surpreendido por policiais militares em patrulhamento ostensivo quando conduzia, após ter adquirido e/ou recebido entre o dia ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

5ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1527221-64.2019.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1527221-64.2019.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2258002/2019 - 56º D.P. VILA ALPINA, 7228030 - 56º D.P. VILA ALPINA, 4958/19/310 - 56º D.P. VILA ALPINA, 2258002 - 56º D.P. VILA ALPINA, 4958/19/310 - 56º D.P.

VILA ALPINA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

YGOR LUCIANO DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Eduardo Pereira Santos Junior

Vistos.

YGOR LUCIANO DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 180, "caput", do Código Penal porque, no dia 4 de setembro de 2019, por volta das 22h30, na Avenida Dr. Francisco Mesquita, altura do numeral 1213, Vila Prudente, nesta capital, foi surpreendido por policiais militares em patrulhamento ostensivo quando conduzia, após ter adquirido e/ou recebido entre o dia 01 de outubro de

2018, em algum local desta Capital, em proveito próprio, a motocicleta marca/modelo Honda/CG 160 FAN ESDI, de placa original "FFI-3628/Santo André-SP", chassi 9C2KC2200HR034807, RENAVAL 1124112100, avaliada em R\$ 6.000,00, coisa que sabia ser produto de crime, pertencente a Cidcley da Fonseca Gomes, vítima de furto ocorrido no dia 1º de outubro de 2018, no período matutino, na Rua Doutor Celso Gama, altura do numeral 91, Bairro Vila Assunção, Santo André (fls. 60/63).

Recebida a denúncia (fls. 64), foi o réu citado (fls. 66). Apresentou resposta à acusação (fls. 70). Afastada a hipótese de absolvição sumária (fls. 107), procedeu-se à instrução criminal, com a oitiva de duas testemunhas arroladas na denúncia e interrogatório ao final.

Superada a fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, em debates, o Ministério Público postulou a condenação nos termos da denúncia.

A Defensoria Pública requereu a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pleiteou a fixação das penas no mínimo, a sua atenuação pela menoridade relativa, a aplicação de regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

É o relatório.
DECIDO.

A materialidade restou comprovada por boletim de ocorrência (fls. 02/05), auto de exibição e apreensão (fls. 13) e boletim de ocorrência de crime antecedente (fls. 21 e 22).

Na fase policial, o réu alegou ter desconfiado da procedência da motocicleta em razão do valor pago (R\$ 800,00), mas não confessou a prática do crime (fls. 06).

Em juízo, Ygor voltou a negar a receptação. Adquiriu a moto de um rapaz da comunidade onde mora, com quem trabalhava em uma pizzaria. Já havia presenciado algumas abordagens realizadas pela polícia militar contra ele, que sempre foi liberado. Por isso acreditava fosse a moto regular. Na ocasião, ele admitiu que não tinha documento e que se tratava de produto de leilão. Pagou 600 reais em espécie e não tomou recibo. Esse rapaz, Mateus Cavalcante, faleceu depois. Atualmente encontra-se preso por tentativa de roubo, admitiu Ygor.

O PM Renato de Melo Martines narrou que, em patrulhamento por região onde havia grande criminalidade, avistou o réu trafegando com um passageiro na motocicleta descrita na denúncia. Realizou abordagem. Quando verificou a placa, constatou que se tratava de produto de furto. O réu, condutor, quando indagado, disse que desconfiava da procedência ilícita do bem e revelou tê-la comprado por R\$ 700,00 ou R\$ 800,00.

O policial militar José Cláudio Ramos Vicente da Silva, em sentido semelhante, contou que realizou a abordagem do acusado quando se encontrava em patrulhamento por local de alto índice de roubos cometidos por motociclistas. O agente tentou fuga, mas conseguiu detê-lo. A placa da motocicleta não coincidia como chassi, que revelou se tratar de produto de crime. O réu, quando entrevistado, disse ter comprado o veículo por 800 reais.

Assim postos os fatos, a condenação é de rigor.

A procedência ilícita do bem restou demonstrada pelo boletim de ocorrência do furto antecedente (fls. 21 e 22).

A posse da motocicleta pelo acusado é fato incontroverso, porque por ele admitida e confirmada pelos policiais autuantes.

A apreensão do bem produto de crime patrimonial em poder do agente impôs-lhe o dever de demonstrar a licitude de sua posse - e disso ele não cuidou de se desincumbir.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEPÇÃO. ABSOLVIÇÃO. ORIGEM LÍCITA DOS BENS. ÔNUS DA PROVA DA DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido que, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova (AgRg no HC 331.384/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 30/08/2017). 2. Estando o acórdão recorrido em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, impõe-se a incidência da Súmula 83/STJ, a obstar o processamento do recurso especial. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 1142873/PB, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 04/12/2017).

A reforçar a presença do dolo, verifica-se que o acusado não tinha documentação da motocicleta ou recibo de sua compra. O vendedor da moto, alegou Ygor, faleceu, tese esta que não tem respaldo na prova e mais parece ter sido inventada, porque conveniente demais a escusá-lo de comprovar a existência de uma compra e venda.

A moto, não bastasse, tinha a placa trocada, o que ainda mais acentua a certeza do crime.

Desse modo, o contexto dos fatos, a evidência da apreensão do veículo e os depoimentos colhidos em juízo formam um contexto probatório sólido e suficiente à procedência da ação penal.

Evidente que o acusado tinha ciência da procedência ilícita do bem.

Certa a condenação, passa-se à fixação das penas.

As circunstâncias judiciais não são desfavoráveis ao réu. Estabelece-se a pena-base no mínimo legal, de 1 ano de reclusão e 10 dias-multa.

O réu era menor de 21 anos ao tempo do crime. As penas, contudo, não podem ser reduzidas para aquém do mínimo, consoante o entendimento consolidado na Súmula 231 do STJ (A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal).

As penas prevalecem em concreto na ausência de causas legais modificadoras.

O regime prisional é o aberto.

Presentes os requisitos legais, substitui-se a pena privativa por outros dez dias-multa, fixado cada um deles no piso menor ante a má-situação financeira do réu.

Posto isso, julga-se PROCEDENTE a ação penal para condenar YGOR LUCIANO DA SILVA como incurso no art. 180, "caput", do Código Penal às penas de 1 ano de reclusão e 10 dias-multa, em regime aberto, substituída a pena privativa de liberdade por outros dez dias-multa.

O réu poderá recorrer em liberdade porque ausentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva.

Com o trânsito em julgado, comunique-se o IIRGD e a Justiça Eleitoral, lançando-se anotação sobre a condenação em sistema próprio (art. 372 das NSCGJ) e expedindo-se a guia de recolhimento definitiva.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

São Paulo, 23 de novembro de 2022.

Eduardo Pereira Santos Júnior
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA